

原 議 保 存 期 間 1 0 年
(平成35年12月31日まで)

各管区警察局広域調整担当部長
警 視 庁 生 活 安 全 部 長 殿
各道府県警察（方面）本部長
(参考送付先)
警察大学校生活安全教養部長

警察庁丁生企発第92号、丁保発第20号
丁情対発第46号
平成25年2月14日
警察庁生活安全局生活安全企画課長
警察庁生活安全局保安課長
警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長

警察署担当者へのサポート体制の充実等による許可等事務の不適切事案の防止について（通達）

最近、複数の都道府県警察において、許可等事務（許可、認定、登録、届出等に係る審査等の事務をいう。以下同じ。）の新任の担当者（相当期間にわたり許可等事務を担当していなかった者を含む。以下「新任担当者等」という。）による許可等事務に係る不適切事案が発生している。その背景には、許可等事務は、その内容が専門的であり、その要領を短期間で習得することが困難である上、事件捜査と異なり、警察署内においてこれを経験したことがある者が少なく、担当者が周囲に相談できる環境にないことがある。新任担当者等による不適切事案を防止するためには、本人による知識等の確実な習得を行わせるとともに、習得状況について、その前任者、上司である警察署生活安全担当課長、本部の許可等事務の担当課（以下「本部担当課」という。）等によるサポートを充実させる必要がある。

生活安全部門における許可等事務の適切な管理及び運用については、「生活安全部門における許可等事務の適切な管理の推進について」（平成21年4月16日付け警察庁丙生企発第36号、丙保発第4号、丙情対発第11号）、「生活安全部門における許可等事務に係る基本的留意事項について」（平成21年2月2日付け警察庁丁生企発第43号、丁生環発第29号、丁情対発第4号）等（以下「基本通達等」と総称する。）により通達しているところであるが、新任担当者等による許可等事務の不適切事案の防止のために早急に取り組むべき事項について、下記のとおり取りまとめたので、各都道府県警察においては、基本通達等で示している事項に加え、これらの事項にも留意の上、許可等事務の適切な運用に努められたい。

記

1 前任者による丁寧な事務の引継ぎ

新所属に配置された新任担当者等が、誤りなく円滑に許可等事務に取り組むためには、許可等事務の全般的な事務処理要領等の習得及び処理中の案件についての理解が前

提となるところ、これらについては前任者による丁寧な事務の引継ぎが必要不可欠である。このため、人事異動に伴い警察署の許可等事務担当者が新任担当者等に交代する場合は、いずれの所属においても次の点が着実に実施されるよう努めること。

- (1) 前任者は、事務の引継ぎに際し、後任者のレベルに応じて、許可等事務に係る全般的な事務処理の流れ及び注意点についての説明を行った上で、処理中の案件及び当面の予定案件について確実な引継ぎを行うこと。その際には、案件の内容についての表面的な説明に終始することなく、具体的な事務処理要領を含めて詳細を説明するとともに、その概要を上司である警察署生活安全担当課長にも報告して適切なフォローが可能となるようにすること。
- (2) 前任者は、後任者が許可等事務に習熟して自らと同等の事務処理を行えるようになって初めて引継ぎが完了するとの意識を持って、異動後も後任者からの相談に丁寧に対応すること。このため、前所属において許可等事務に従事していた職員が配置された所属においては、当該職員が、前所属の後任者に対する対応を十分に行い得るよう配慮するとともに、当該対応は新所属における新たな業務と同等に重要なものであることを認識させること。

2 新任担当者等への組織的なサポート体制の充実等

基本通達等において、本部担当課は、経験の浅い担当者においても適正に許可等事務が遂行されるよう、疑義が生ずることが想定される事項や警察本部に上申すべき事項等についても明記した事務処理要領等を整備することとしているが、昨今の不適切事案においては、新任担当者等が、当該事務処理要領等に記載されている内容についての理解が十分でないまま事務に従事している実態が見受けられるところである。このため、次の点に留意して、新任担当者等への組織的なサポート体制の充実等に努めること。

- (1) 基本通達等において、新任の許可等事務担当者に対しては、配置後速やかに教養を行うとともに、必要に応じて個別指導等を行うこととしているところであるが、警察署幹部にあっては、一度の教養が行われれば必要最低限の理解を備えたものと考えることなく、新任担当者等の事務処理の速度や正確さ、決裁時の応答にみられる許可等事務への理解度等を踏まえ、本部担当課と連携して、新任担当者等のレベルに合わせた個別指導等を行うこと。
- (2) 許可等事務に係る判断は、許可等事務に習熟した者であっても困難を伴うことが多いものであることから、警察署生活安全担当課長にあっては、基本通達等に示したとおり、申請等（許可、認定、登録等の申請又は届出をいう。以下同じ。）の受理、審査、処理等の状況について管理を徹底するとともに、判断に迷う事項は本部担当課に照会することを含め、手続の各段階において必要な指示を積極的に行うこと。
- (3) 本部担当課は、全警察署に行う定期的な巡回教養に加え、新任担当者等が配置され

ている警察署に対しては、特に意識して許可等事務の処理状況や特異な申請等の有無を確認するなど、新任担当者等が独りで悩み又は安易な判断をしようとしていることがないか把握に努めるとともに、個々の新任担当者等が抱えている案件や問題に応じた指導を行うこと。その際には、併せて当該警察署の生活安全担当課長に対し、当該指導の概要を説明し、その後の部下への指導に生かされるよう配慮すること。また、本部担当課は、新任担当者等が本部担当課に気軽に相談できるような環境づくりに努めるとともに、相談があった場合には、根拠条文及び当該条文の解釈の教示はもとより、できるだけ類似事例を教示するなど丁寧に対応して、その理解が深まるよう努めること。